

RESOLUCION FINAL N° 0130-2026/PS0-INDECOPI-AQP

EXPEDIENTE N° : 1011-2025/PS0-INDECOPI-AQP
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA
INTERESADO : [REDACTED]
ADMINISTRADO : SCOTIABANK PERU S.A.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCION : AMONESTACIÓN

Arequipa, 09 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 11 de diciembre de 2025, el señor [REDACTED] (en adelante, señor [REDACTED])¹ presentó una denuncia en contra de Scotiabank Perú S.A.A. ² (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)³, afirmando que:
 - (i) El 30 de septiembre de 2025, recibió una llamada de técnicos de Claro que alegaron realizar ajustes para mejorar el servicio de 4G a 5G, durante la llamada, se requirió desbloquear el celular con huella digital, momento en el cual la pantalla se oscureció a lo que se indicó que se estaba realizando los ajustes por lo de forma ulterior se normalizó.
 - (ii) El 24 de noviembre de 2025, al intentar realizar pagos habituales del servicio Claro, se detectó que el aplicativo de Scotiabank estaba bloqueado. Tras una comunicación con la entidad, se permitió el acceso temporal, verificándose tres pagos no reconocidos realizados el 30 de septiembre de 2025, en la tarjeta de crédito N° [REDACTED] por montos de S/ 2,800.00, S/ 2,800.00 y S/ 1,200.00. Dichas transacciones fueron calificadas como sospechosas, considerando que desde enero de 2024 la tarjeta de crédito solo registraba como consumo recurrente el pago del servicio de telefonía Claro.
 - (iii) Es el caso que, no reconoce las citadas operaciones toda vez que se estos eran de montos altos materializándose en poco tiempo, asimismo no se efectuó el bloqueo y alerta correspondiente.
 - (iv) Ante ello, el personal del Banco procedió al bloqueo del aplicativo y tras una respuesta desfavorable, se solicitó la reconsideración del reclamo, el extorno de los montos fraudulentos, la revisión de seguridad y la exoneración de intereses para evitar afectar su historial financiero.
2. El señor [REDACTED] ha solicitado como medida correctiva, la anulación del cobro de los tres pagos efectivos realizados el 30 de septiembre de 2025 de la tarjeta de crédito N° [REDACTED]. Asimismo, requirió la devolución de todos los gastos ocasionados, el pago de costas y la devolución de los pagos mensuales que se generen ante la denunciada hasta que todo este tema se aclare desde el mes de octubre que ya inicia el pago de cuota mínima y que se ha venido cancelando.
3. Por Resolución N° 01 del 19 de enero de 2026, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador por presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del

¹ DNI N° [REDACTED]

² RUC N° 20100043140

³ Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 02 de setiembre de 2010 y vigente desde el 02 de octubre de 2010.

Consumidor⁴ en contra de Scotiabank en mérito a la denuncia presentada por el señor [REDACTED]; en tanto, no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad idóneas para la tarjeta de crédito N° [REDACTED], pues habría permitido que sin su autorización terceras personas realicen el 30 de septiembre de 2025, tres operaciones por montos de S/ 2,800.00, S/ 2,800.00 y S/ 1,200.00; las cuales no reconoce, aunado ello, estas no serían acordes a su patrón regular de consumo, asimismo, no se efectuó el bloqueo y alerta correspondiente.

4. El 02 de febrero de 2026, Scotiabank presentó su allanamiento respecto de los cargos imputados en su contra y solicitó se sancione con amonestación de conformidad con el artículo 112 del Código.
5. El 20 de febrero de 2025, el señor [REDACTED] presentó un escrito manifestando lo siguiente:
 - (i) Con anterioridad presentó una denuncia policial por un hecho de fraude informático en su agravio.
 - (ii) Como consecuencia de dicha denuncia, recibió una notificación de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia de Arequipa, mediante la cual se dispuso iniciar diligencias preliminares por el plazo de 60 días contra quienes resulten responsables.
 - (iii) Rindió su declaración en sede fiscal y que, posteriormente, obtuvo copia del Informe Policial N° 022-2026.
 - (iv) De acuerdo con dicho informe policial, se habría determinado preliminarmente que el hecho denunciado se originó a partir de una llamada telefónica fraudulenta.
 - (v) Explica que personas no identificadas se hicieron pasar por personal técnico de la empresa operadora Claro, induciéndolo a mantener comunicación mientras ocurrían anomalías en su equipo móvil.
 - (vi) Como consecuencia de ello, se habrían registrado accesos a sus aplicaciones bancarias y la ejecución de operaciones financieras que no reconoce.
 - (vii) Indica que la Policía se encuentra a la espera de información solicitada a PagoEfectivo, con la finalidad de obtener datos relevantes para la investigación.
 - (viii) Asimismo, manifiesta que otros bancos en los que mantiene cuentas sí adoptaron medidas de seguridad frente a movimientos sospechosos:
 - (ix) Finalmente, expresa su preocupación en tanto, Scotiabank no habría realizado ningún bloqueo ni medida preventiva, pese a los movimientos sospechosos detectados, indicando además que dicha tarjeta no registraba consumos frecuentes, salvo cargos fijos del operador Claro y del seguro de desgravamen, lo que reforzaría el carácter inusual de las operaciones.
 - (x) Solicita que se tenga en cuenta el informe policial adjunto para efectos de que se haga justicia.
 - (xi) Adjunta el Informe Policial N° [REDACTED] y la Cedula de Notificación de la Fiscalía.

II. ANÁLISIS

II.1. Sobre el allanamiento

⁴ **CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil, aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia⁵.
7. El numeral 3 del artículo 112° del Código⁶, prescribe que cuando el proveedor se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponerse es pecuniaria.
8. A su vez, de conformidad con el inciso e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI⁷, en los casos en los que los proveedores denunciados efectúen su allanamiento dentro del plazo para presentar los descargos se podrá imponer una amonestación.
9. De las normas citadas se advierte que allanarse a la denuncia planteada por el consumidor, configura una declaración de voluntad por la cual el proveedor, en lugar de oponerse, acepta el hecho denunciado atribuido en su contra.
10. En otras palabras, si el proveedor invoca el allanamiento o reconocimiento frente a la denuncia, debe entenderse que el propósito de dicha invocación es para que surta efectos de forma directa e inmediata y de ese modo, también concluya el procedimiento; en ese sentido, corresponde a

⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 1390. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas. (...)

⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

- a) La figura del allanamiento y reconocimiento se aplicará a los procedimientos por iniciativa de parte, de conformidad con lo dispuesto en el Código.
- b) El allanamiento o reconocimiento puede abarcar la totalidad de las pretensiones o algunas de ellas; en este último caso, el procedimiento administrativo continúa respecto de aquellas pretensiones no comprendidas en dicho allanamiento o reconocimiento.
- c) El allanamiento o reconocimiento no impiden al órgano resolutivo evaluar la procedencia de los hechos materia de denuncia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Código.
- d) Cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor, sin perjuicio que ejerza defensa sobre el fondo, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor. En dicha resolución se impone la sanción y se ordenan las medidas correctivas, según corresponda en cada caso. Asimismo, se dispone la inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI.
- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.
- f) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, fuera del plazo para realizar sus descargos o del plazo de prórroga concedido para ello, se impondrá una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la facultad de aplicar los criterios atenuantes al graduar la sanción. En estos casos no procede la exoneración del pago de los costos del procedimiento.

la Autoridad determinar la responsabilidad del proveedor, sin efectuar análisis del fondo, criterio desarrollado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en reiterados pronunciamientos.⁸

11. Ahora bien, el señor [REDACTED] denunció a Scotiabank, señalando que, la entidad financiera no habría brindado las medidas de seguridad idóneas respecto de su tarjeta de crédito N.º [REDACTED], toda vez que habría permitido que terceras personas realicen, sin su autorización, tres operaciones efectuadas el 30 de septiembre de 2025 por los montos de S/ 2 800.00, S/ 2 800.00 y S/ 1 200.00, las cuales el denunciante no reconoce.
12. Asimismo, indicó que dichas operaciones no condicen con su patrón regular de consumo y que, pese a ello, no se habría efectuado el bloqueo ni la alerta correspondiente.
13. Sobre el particular, Scotiabank se allanó expresamente a los cargos imputados y solicitó se sancione con amonestación y exonere del pago de costos del procedimiento, de conformidad con el artículo 112 del Código y la Directiva N.º 001-2021/DIR-COD-INDECOPI.
14. Por tanto, habiéndose allanado Scotiabank dentro del plazo concedido para la presentación de los descargos, corresponde declarar responsable por infracción al artículo 19º del Código toda vez que, no ha desvirtuado los cargos efectuados en su contra.

II.2. Sobre la medida correctiva

15. El artículo 114º del Código⁹ prescribe que se le podrá ordenar al proveedor que incurre en infracción a las normas de protección al consumidor, medidas correctivas reparadoras y complementarias, a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando, haya sido informada expresamente al proveedor al inicio del procedimiento.
16. De conformidad con el artículo 115º del Código¹⁰ las medidas correctivas reparadoras tienen por objeto resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor

⁸ Ver Resolución N.º 0327-2019/SPC del 06 de febrero de 2019, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor en el trámite del Expediente N.º 040-2017/CPC-INDECOPI-CAJ seguido por el señor Armando Marcos Gaitán Cabellos contra Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

⁹ **LEY N.º 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

¹⁰ **LEY N.º 29571. Código de Protección y Defensa del Consumidor**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

por la infracción administrativa. El órgano resolutorio al dictarlas debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. El artículo 116° del Código¹¹, establece que las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

17. De las normas citadas se determina que el denunciante deberá probar las consecuencias patrimoniales directas o indirectas causadas por la comisión de la infracción, a fin de dictar la medida correctiva solicitada, pudiendo solicitarla hasta antes de la notificación de cargos al proveedor y modificarla, hasta antes de emitida la decisión final en primera instancia.
18. El señor [REDACTED] ha solicitado como medida correctiva, la anulación del cobro de los tres pagos efectivos realizados el 30 de septiembre de 2025 de la tarjeta de crédito N° [REDACTED]. Asimismo, requirió la devolución de todos los gastos ocasionados y la devolución de los pagos mensuales que se generen ante la denunciada hasta que todo este tema se aclare desde el mes de octubre que ya inicia el pago de cuota mínima y que se ha venido cancelando.
19. En ese sentido, habiéndose acreditado la infracción cometida por Scotiabank al deber de idoneidad, contemplado en el artículo 19° del Código, al haberse allanado con la presentación de sus descargos; corresponde ordenarle como medida correctiva reparadora de oficio que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con esta resolución, cumpla con:
 - (i) Anular las tres operaciones no reconocidas efectuadas el 30 de septiembre de 2025 mediante la tarjeta de crédito N° [REDACTED], por los montos de S/ 2,800.00, S/ 2,800.00 y S/ 1,200.00, respectivamente. En consecuencia, la entidad financiera deberá eliminar los cargos generados por dichas operaciones, así como anular los intereses,

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

11 LEY N° 29571. Código de Protección y Defensa del Consumidor

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

comisiones, gastos u otros conceptos derivados de estas, debiendo además devolver al señor [REDACTED] cualquier monto que hubiera pagado hasta la fecha respecto de dichas transacciones.

- (ii) Regularizar el estado de cuenta asociado a la referida tarjeta de crédito, de modo que no subsista obligación de pago alguna vinculada a las operaciones materia del presente procedimiento y, de ser el caso, gestionar ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la rectificación de cualquier reporte negativo efectuado en las centrales de riesgo que se hubiera generado como consecuencia de dichos consumos.

➤ De la ejecución de mandatos

20. Scotiabank tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, de conformidad con el artículo 117° del Código¹².

II.3. Sobre la graduación de sanción

21. El artículo 110 del Código¹³ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.
22. El artículo 112 del Código, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1390, establece como circunstancia atenuante especial que cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento podrá imponerse como sanción una amonestación; caso contrario, la sanción a imponerse será pecuniaria.
23. La norma citada precisa que en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considerará aún como una circunstancia atenuante, pero la sanción a imponer será pecuniaria.

¹² **Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450 UIT).

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.

24. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, renuncia a defenderse reconociendo las imputaciones o allanándose a las pretensiones del consumidor. Dicha declaración permite a la autoridad administrativa poner fin a la controversia de manera célere.
25. De conformidad con el literal e) del 29° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, citada en los apartados anteriores, en lo referido a la sanción a imponerse en los casos en que el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento dentro del plazo para realizar sus descargos se podrá imponer amonestación.
26. Finalmente, la Sala Especializada en Protección al Consumidor¹⁴ ha señalado en reiterados pronunciamientos respecto a la sanción a imponerse al proveedor que se allana dentro del plazo otorgado para los descargos que, en aplicación del Código y la Directiva corresponde la amonestación.
27. Por tanto, habiéndose verificado la infracción cometida por Scotiabank; y, considerando que no tienen vinculación con actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas; en aplicación de las normas citadas y la facultad discrecional que la norma prevé para la imposición de sanciones; corresponde sancionarlo con amonestación por infracción al artículo 19° del Código.

II.4. Sobre las costas y costos del procedimiento

28. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁵ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el INDECOPI. El señor Llerena ha solicitado el pago de costas del procedimiento.
29. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112 del Código, en los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos incurridos por la parte interesada, pero no de las costas.
30. En consecuencia, corresponde exonerar al Scotiabank de los costos del procedimiento; sin embargo, en mérito al allanamiento formulado, corresponde ordenarle que en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con la presente resolución, pague a la parte denunciante el importe de S/ 36.00 correspondiente a la tasa administrativa pagada para la interposición de la denuncia; concepto que califica como costas.

➤ De la ejecución de mandatos

31. Para acreditar el cumplimiento del pago a favor de la parte denunciante por concepto de tasa administrativa, Scotiabank deberá informarlo por escrito dirigido a este órgano resolutorio, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computados desde vencido el plazo para cumplir lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa

¹⁴ Ver fundamentos del 26 al 30 de la Resolución N° 1195-2018/SPC-INDECOPI del 21 de mayo de 2018, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en el trámite del Expediente N° 046-2017/CPC-INDECOPI-LAL, seguido por la señora Iris Evangelina Cabrera Pérez contra Neo Motors S.A.C.

¹⁵ **Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código¹⁶.

Por los fundamentos expuestos;

III. SE RESUELVE:

PRIMERO: Sancionar al Scotiabank Perú S.A.A. con amonestación por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; toda vez, que el proveedor denunciado se allanó en la oportunidad de la presentación de sus descargos.

SEGUNDO: Ordenar al Scotiabank Perú S.A.A. como medida correctiva reparadora que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:

- (i) Anular las tres operaciones no reconocidas efectuadas el 30 de septiembre de 2025 mediante la tarjeta de crédito N° [REDACTED], por los montos de S/ 2,800.00, S/ 2,800.00 y S/ 1,200.00, respectivamente. En consecuencia, la entidad financiera deberá eliminar los cargos generados por dichas operaciones, así como anular los intereses, comisiones, gastos u otros conceptos derivados de estas, debiendo además devolver al señor [REDACTED] cualquier monto que hubiera pagado hasta la fecha respecto de dichas transacciones.
- (ii) Regularizar el estado de cuenta asociado a la referida tarjeta de crédito, de modo que no subsista obligación de pago alguna vinculada a las operaciones materia del presente procedimiento y, de ser el caso, gestionar ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la rectificación de cualquier reporte negativo efectuado en las centrales de riesgo que se hubiera generado como consecuencia de dichos consumos.

Scotiabank Perú S.A.A. deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: Exonerar al Scotiabank Perú S.A.A. del pago de los costos del procedimiento.

CUARTO: Ordenar al Scotiabank Perú S.A.A. pagar al señor [REDACTED] en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, el importe de S/ 36.00 correspondiente a las costas del presente procedimiento.

Scotiabank Perú S.A.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado

¹⁶

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁸.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección del Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso¹⁹.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Scotiabank Perú S.A.A. en el Registro de infracción y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁰ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Firmada digitalmente por

OMAR FREDY LAZARO DIAZ

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi Arequipa**

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁰ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.